

1503311-51.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2037972/2022 - 38º D.P. VILA AMALIA, 22920899 - 38º D.P.

VILA AMALIA, 2037972 - 38º D.P. VILA AMALIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NILTON CESAR DE SOUZA

Juiz(a) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503311-51.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503311-51.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2037972/2022 - 38º D.P. VILA AMALIA, 22920899 - 38º D.P.

VILA AMALIA, 2037972 - 38º D.P. VILA AMALIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NILTON CESAR DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

NILTON CESAR DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, acusado de, no dia 09 de fevereiro de 2022, por volta das 12 horas, na Rua Valorbe, altura do nº 425, bairro Mandaqui, nesta cidade e comarca da Capital, NILTON CESAR DE SOUZA, qualificado a fls. 06, trazia consigo, para fins de traficância e consumo de terceiros, 13 (treze) porções de cocaína, com massa líquida total de 3,5g, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme o auto de exibição e apreensão de fls. 14 e o laudo de constatação de fls. 11/13.

O acusado foi preso em flagrante (fl. 01/02) não tendo sido realizada, extraordinariamente e por conta da pandemia do Covid-19, audiência de custódia, de modo que sua prisão foi convertida em preventiva por decisão datada de 10 de fevereiro de 2022 (fls. 50/54).

Visando a celeridade processual e a garantia da mais ampla defesa ao acusado, o rito procedimental foi convertido em ordinário, sendo a denúncia recebida em 16 de fevereiro de 2022 (fls. 82/87).

O réu foi citado (fls. 111) e apresentou resposta à acusação (fls. 140/144).

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi ratificado o recebimento da denúncia. Em 28 de março de 2022 foi concedida liberdade provisória ao réu (fls. 159/160).

Em audiência, foram inquiridas duas testemunhas em comum, e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público se manifestou pela procedência da pretensão penal, com a consequente condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, o afastamento da agravante da calamidade pública, a aplicação do redutor do §4º do art. 33, da Lei de Drogas, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, substituição de pena privada de liberdade por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

Não há preliminares.

A pretensão penal é procedente.

A materialidade do delito vem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14), pelo laudo de constatação (fls. 11/13), pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 149/151), que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas.

A autoria do crime também é certa.

Interrogado na fase policial, o réu confessou a prática delitiva. Disse: “que confessa por livre e espontânea vontade, que estava na Rua Valorbe, comercializando a venda de drogas. que o dinheiro que estava em seu poder era proveniente da vendas de entorpecentes. que foi abordado por dois policiais, que se identificaram como policiais civis, sendo submetido a revista pessoal onde foi encontrado 13 invólucros de cocaína e R\$ 44,00. que não foi agredido fisicamente. que não foi agredido verbalmente. que após ter sido algemado, foi conduzido diretamente para esta delegacia” (fls. 06).

Pessoalmente intimado para o ato, não compareceu à audiência de instrução designada, tendo sido decretada sua revelia.

Em sede policial, a testemunha Hernaldino Pereira Pinto, respondeu: “que nesta data, estava na companhia de seu colega de carreira CRISTIANO HERNANDES DE BRITO. Que fora designado na Operação Nevada, a qual tem o condão de impedir o tráfico de drogas, efetuaram diligências na Rua Valorbe, local conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Em curta duração de campanha, avistou um indivíduo do sexo masculino, que permanecia parado, o tirocínio policial aflorou e em fundadas suspeitas, decidiram em abordá-lo. Em revista pessoal fora encontrado 13 invólucros contendo no interior, substância, de cor amarela, aparentando ser Cocaína, bem como a importância de R\$ 44,00 (quarenta e quatro reais), sendo que o seu direito de locomoção fora privado provisoriamente. No palco dos eventos, o indivíduo disse

chamar-se NILTON CESAR DE SOUZA, confessando informalmente que ali estava com o intuito de comercializar a venda de drogas e que o dinheiro encontrado em seu poder era proveniente da venda. Diante do estado flagrancial em que Nilton encontrava-se, foi exarada voz de prisão e o apresentaram nesta Unidade Policial para adoção das formalidades procedimentais. O entorpecente foi apreendido e encaminhado ao Instituto de Criminalística para ser submetido a exame pericial" (fls. 04).

Em Juízo, a testemunha Hernaldino Pereira Pinto relatou que realizava uma operação no local dos fatos, conhecido ponto de tráfico, e avisou o ora acusado em conduta típica de venda de drogas. Observaram a aproximação de usuário, que entregou e recebeu do réu objetos que pareciam ser entorpecentes. O réu foi abordado. Em seu poder, foram apreendidas 13 porções de cocaína e aproximadamente quarenta reais em espécie. O abordado admitiu a prática do tráfico de drogas, alegando dificuldades financeiras. Não conhecia o abordado anteriormente e confirmou que o réu ainda estava na posse das drogas quando de sua abordagem e buscas pessoais.

No mesmo sentido o depoimento da testemunha policial civil Cristiano Hernandez de Brito.

Essas foram as provas orais produzidas.

A materialidade delitativa restou demonstrada, uma vez que foram encontrados na posse do réu os entorpecentes descritos na denúncia.

A autoria delitativa, de igual forma, restou inconteste, mormente diante das circunstâncias da prisão em flagrante do réu.

Da análise detida dos depoimentos dos policiais militares verifíco, de início, que relatam com coerência e de maneira harmônica as circunstâncias e a dinâmica que envolveu a prisão do ora acusado. Ambos afirmam, seguramente, após questionados em mais de uma oportunidade, que em diligências pelo local dos fatos, avistaram o réu em atitude suspeita. Ao avistar os policiais correu. Tal atitude ensejou a abordagem. Em revista pessoal localizaram em seu poder 13 (treze) porções de cocaína, com massa líquida total de 3,5g,

Consigna-se, por oportuno, que inexistiu motivo para que os depoimentos dos policiais militares sejam desconsiderados ou considerados com ressalvas, pois estes não conheciam o réu anteriormente e seus relatos se coadunam com os prestados em Delegacia de Polícia e foram confirmados pela prova documental acostada aos autos. Resta incontroversa a autoria delitativa, assim como a finalidade da traficância, que foi comprovada no caso concreto. Com efeito, foram apreendidas 13 (treze) porções de cocaína, com massa líquida total de 3,5g.

Considero, nesse contexto, suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas do crime descrito na denúncia, sendo de rigor sua condenação pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo à fixação das penas.

Na primeira fase de dosimetria, a quantidade e a qualidade dos entorpecentes não autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Desse modo, fixo a pena-base no mínimo legal em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, sem circunstâncias agravantes, conforme fundamentação acima. A atenuante da confissão espontânea em Delegacia de Polícia, considerada na formação da convicção deste julgador (Súm. 545, STJ), não conduz a pena a patamar inferior ao mínimo legal, nos termos da Súm. 231, STJ. Fica mantida a pena, nesta segunda fase, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento de pena.

Primário (fls. 29/32), sem anotações na Vara da Infância e Juventude e não havendo prova das demais hipóteses do parágrafo quarto do artigo 33 da Lei 11.343/06, considero comportar a incidência do redutor. Em razão a pequena quantidade de drogas apreendida, aplico o redutor no patamar máximo de 2/3, alcançando 01 ano e 08 de reclusão, e 166 dias-multa.

Dias-multa no mínimo legal.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, adiro à recomendação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 596.603-SP e estabeleço o regime inicial aberto para início de cumprimento de pena. Ainda, preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena

corporal, e prestação pecuniária no valor de 1 salário-mínimo em favor de entidade assistencial a ser definida pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para CONDENAR o réu NILTON CESAR DE SOUZA, às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena corporal, e prestação pecuniária no valor de 1 salário-mínimo em favor de entidade assistencial a ser definida pelo Juízo da Execução, pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Em razão do regime prisional fixado, defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 63 e parágrafos da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido nos autos. Transitada em julgado a presente decisão, oficie-se à SENAD, observando-se o disposto no parágrafo 4º do dispositivo legal supracitado, para a adoção das providências cabíveis à espécie.

Determino a incineração das drogas apreendidas.

Após o trânsito, oficie-se ao TRE e IIRGD.

P.R.I.

São Paulo, 13 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA